



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 1184/2013/CA1

//la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, y Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ORUE VILLEGAS, MIRIAN BEATRIZ CONTRA ANSES SOBRE PENSIONES"**, Expte. N° FPA 1184/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la actora a fs. 48 y por la demandada a fs. 51, contra la sentencia de fs. 44/47.

Los recursos se conceden a fs. 52. Expresa agravios la parte actora a fs. 55/57, a fs. 63 se declara desierto el recurso interpuesto por la accionada y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 63 vta.

II- La accionante cuestiona la fecha desde la cual se debe liquidar el beneficio de pensión. Entiende que los haberes deben ser abonados conforme lo indica el art. 82 de la Ley 18037, es decir, en este caso, desde el día 30-01-



2012. Se agravia a su vez, por la imposición de las costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que la actora ocurre a la jurisdicción y deduce demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de que se le otorgue el beneficio de pensión por fallecimiento de su cónyuge.

El *a quo* hizo lugar a la acción promovida y ordenó que se liquide a la actora el beneficio de pensión en cuestión, desde la fecha en que fuera solicitado y con más intereses liquidados a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que se hace lugar al agravio de la actora relativo a la fecha desde la cual debe liquidarse el beneficio otorgado, por lo que, aplicando el plazo de prescripción anual desde la fecha en que fuera solicitada la pensión, corresponde ordenar su liquidación desde el 30/01/2012.

b) Que en cuanto a la apelación por la distribución de costas en el orden causado con fundamento en el art. 21 de la ley 24462, debe señalarse que dicha norma no constituye violación alguna a derechos o garantías consagrados en nuestra Carta Magna que justifique su declaración de inconstitucionalidad. Consecuentemente, debe rechazarse el agravio propuesto, a la vez que se extiende dicho criterio a la presente instancia.

Por todo lo dicho, se admite parcialmente el recurso interpuesto por la actora y se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 1184/2013/CA1

V- Que las costas de la presente instancia se imponen en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

VI- Que corresponde regular los honorarios de esta instancia, los correspondientes a los letrados de la actora en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios de esta instancia, los correspondientes a los letrados de la actora en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhieren al voto precedente.



No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, la Sra. Jueza de Cámara, y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí, que doy fe.

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**

**DANIEL EDGARDO ALONSO**

**MATEO JOSÉ BUSANICHE**

**Ante mí**  
**HECTOR RAUL FERNANDEZ**  
**SECRETARIO**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 1184/2013/CA1

**SENTENCIA**

Paraná, 3 de noviembre 2017.

**Y VISTO:**

El resultado del acuerdo que antecede;

**SE RESUELVE:**

Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los correspondientes a los letrados de la actora en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Ante mí  
HECTOR RAUL FERNANDEZ  
SECRETARIO

